

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4249/2536

บริษัท สยาม ยูเนี่ยนแพตแอนด์ออยล์
จำกัด

นาย บุญ ชู ชม ภู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 1144

จ. กรรมการผู้มีอำนาจคนหนึ่งของบริษัทโจทก์ลงลายมือชื่อทำสัญญาจ้างจำเลยทั้งสองติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่โจทก์แต่ไม่ได้ร่วมกับการอื่นและไม่ได้ประทับตราของโจทก์เป็นสำคัญก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองถือเอาประโยชน์จากการว่าจ้างโดยรับเงินค่าจ้างไปแล้วบางส่วน และเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นณ อาคารที่ทำการของโจทก์แล้วบางส่วน พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองเข้าไปดำเนินการที่รับจ้างในที่ทำการของโจทก์หลายเดือน จำเลยทั้งสองน่าจะรู้ดีว่าผู้ว่าจ้างคือโจทก์จำเลยทั้งสองไม่ได้หักท้วงหรือโต้แย้งถึงการที่ จ. เพียงคนเดียวลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างทำของ เท่ากับจำเลยทั้งสองรับว่า จ. ทำสัญญาแทนโจทก์โจทก์จึงเป็นคู่สัญญากับจำเลยทั้งสอง และมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้ยื่นใบเสนอราคาติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ณ ที่ทำการของโจทก์ โดยตกลงถือเอาใบเสนอราคาเป็นสัญญาจ้างแรงงาน จ้างทำของ โจทก์ได้มอบเงินจำนวน 300,000บาท ให้จำเลยทั้งสองเป็นค่าแรงงานและ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ไปตามที่จำเลยทั้งสองขอเบิกล่วงหน้าหลังจากทำสัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองได้ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยทำงานไม่ครบถ้วนตามสัญญาและละทิ้งงานไป จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวนค่าเสียหายและค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า คู่สัญญาที่จำเลยทั้งสองประสงค์จะผูกพันด้วย คือ นายเจริญ เจียรนิลกุลชัย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 122,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับจำเลยทั้งสอง เพราะจำเลยทั้งสองทำสัญญาติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นรายพิพาทกับนายเจริญเจียรนิลกุลชัย ไม่ได้ทำกับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ โดยโจทก์มีนายเจริญเบิกความเป็นพยานบุคคลและมีสำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 เป็นพยานเอกสารว่า นายเจริญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนหนึ่งของโจทก์ จริงอยู่แม้นายเจริญจะลงลายมือชื่อจ้างจำเลยทั้งสองให้ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่โจทก์ตามใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 4 เพียงคนเดียว ไม่ได้ร่วมกับการการของโจทก์คนอื่นที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 อีกอย่างน้อย 1 คน และไม่ได้ประทับตราของโจทก์เป็นสำคัญก็ตามแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า จำเลยทั้งสองยอมถือเอาประโยชน์

จากการว่าจ้างนั้นด้วยการยอมรับเงินค่าจ้างบางส่วนไปแล้วเป็นเงินถึง 300,000 บาท และจำเลยทั้งสองก็ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ณ อาคารที่ทำการของโจทก์แล้วบางส่วน โดยพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองเข้าไปรับจ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ ณ อาคารที่ทำการของโจทก์เป็นเวลาหลายเดือนจำเลยทั้งสองน่าจะรู้ว่าผู้จ้างจำเลยทั้งสองคือโจทก์ การที่จำเลยทั้งสองไม่ได้หักทวงหรือโต้แย้งถึงการที่นายเจริญเพียงคนเดียวลงลายมือชื่อในใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งต่อมาคู่กรณีถือเป็นสัญญาจ้างทำของก็เท่ากับจำเลยทั้งสองยอมรับว่านายเจริญทำสัญญาดังกล่าวแทนโจทก์ โจทก์จึงเป็นคู่สัญญากับจำเลยทั้งสองและมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2602/2524 ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์นายณรงค์ นครชัย จำเลย และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 42/2525 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนไพศาล โจทก์ บริษัทสุราเจริญไทย จำกัด จำเลย ที่จำเลยทั้งสองอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1658/2513ในฎีกานำมาปรับกับคดีนี้ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงแตกต่างกัน ฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 62,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
